

Calendrier indicatif du process de reprise

Open Bee France, Dossier confidentiel Efallia

Brantham Partners, Conseil M&A distressed

Paris, le 13 mai 2026

Document strictement confidentiel

Dossier confidentiel à destination du repreneur

Brantham Partners, Conseil en M&A distressed

Lecture du calendrier

Ce calendrier couvre la **première phase du process de reprise**, du démarrage de la mission jusqu'au dépôt formel de l'offre initiale auprès de l'administrateur judiciaire. Il correspond à l'engagement initial du repreneur.

Les jalons sont exprimés en **semaines relatives** par rapport au point de départ effectif (J0 = signature du mandat de représentation et accès au dossier). Une seule date est imposée par le tribunal et s'impose à tous : la **date limite de dépôt des offres de reprise**.

Donnée	Statut
Date limite de dépôt des offres	Imposée par le tribunal
Durée typique de la Phase 1	3 à 4 semaines
Engagement du repreneur	Forfait ferme et défini
Suite éventuelle	Phase 2 traitée séparément

Vue d'ensemble en quatre étapes

Étape	Intitulé	Durée	Livrable
1	Cadrage et ouverture du dossier	S0	Accès complet à la data room
2	Analyse approfondie de la cible	S+1 à S+2	Synthèse analytique, premier projet de périmètre
3	Construction et rédaction de l'offre	S+3	Projet d'offre validé par le repreneur
4	Dépôt formel de l'offre	Fin S+3 ou début S+4	Récépissé de dépôt de l'AJ

Étape 1. Cadrage et ouverture du dossier

Durée	Semaine S0
Objectif	Poser les fondations du dossier, accéder à l'information confidentielle
Livrable	Accès complet à la data room, équipe projet constituée

Le démarrage. La semaine S0 ouvre par la signature du mandat de représentation et la transmission, par le repreneur, de la liasse fiscale de son dernier exercice clos.

Le déclenchement de l'accès au dossier. Ces deux éléments déclenchent immédiatement l'extension du NDA auprès de l'administrateur judiciaire. La data room est ouverte sous 48 à 72 heures.

Le call de cadrage stratégique. Un échange de 90 minutes est organisé entre le dirigeant repreneur et l'équipe Brantham Partners pour préciser la thèse industrielle, identifier les points de vigilance prioritaires et constituer la cellule projet côté repreneur.

Étape 2. Analyse approfondie de la cible

Durée	Semaines S+1 à S+2
Objectif	Maîtriser intégralement le dossier pour construire une offre crédible
Livrable	Synthèse analytique complète, premier projet de périmètre cible

L'analyse se déroule en parallèle sur six axes complémentaires, qui couvrent l'ensemble des dimensions économiques, juridiques et opérationnelles de la cible.

Axe d'analyse	Contenu
Comptable et financier	Comptes des trois derniers exercices, retraitements, situation intermédiaire
Social	Effectifs, contrats de travail, accords collectifs, contentieux prud'homaux
Contractuel	Contrats clients top 20, partenaires de distribution, fournisseurs critiques, baux
Fiscal	TVA, IS, contentieux fiscaux antérieurs
Technique et propriété intellectuelle	Marques, brevets, code source, licences, agréments
Passif déclaré	État du passif déclaré au mandataire judiciaire, créances privilégiées, nantissements

Cadence de validation. Un point hebdomadaire est tenu avec la cellule projet du repreneur, pour valider les arbitrages au fil de la maîtrise du dossier.

Étape 3. Construction et rédaction de l'offre

Durée	Semaine S+3
Objectif	Transformer l'analyse en projet industriel chiffré et juridiquement opposable
Livrable	Projet d'offre signé par le mandataire social du repreneur

Le cœur économique de l'offre. Le périmètre repris est défini précisément (actifs, contrats désignés nommément, salariés repris), le prix d'offre est arrêté en cohérence avec la trésorerie disponible et les charges augmentatives anticipées, et le plan de financement est documenté de manière détaillée.

La dimension industrielle. Le projet industriel et le plan de développement à 24 mois sont rédigés pour démontrer la crédibilité économique de la reprise au tribunal. Le plan social précise les engagements de maintien d'emploi, qui pèsent fortement dans l'arbitrage.

Les annexes obligatoires. Sont préparées et collectées dans le dossier d'offre :

- Kbis du repreneur de moins de trois mois
- Comptes des trois derniers exercices clos
- Attestation bancaire ou lettre d'intention de financement
- Statuts à jour et organigramme du groupe

La rédaction juridique. L'offre est rédigée conformément aux neuf mentions obligatoires de l'article L.642-2 du Code de commerce, et accompagnée de l'attestation sur l'honneur prévue à l'article L.642-3.

Le point de validation final. Une réunion de validation est tenue avec le repreneur, idéalement à J-3 du dépôt, en présence de ses conseils juridiques et financiers.

Étape 4. Dépôt formel de l'offre

Durée	Fin S+3 ou début S+4, avant l'heure limite imposée par le tribunal
Objectif	Déposer l'offre dans les délais et selon le formalisme attendu
Livrible	Récépissé de dépôt et accusé formel de prise en compte par l'AJ

Le dépôt. Réalisé physiquement ou électroniquement auprès de l'administrateur judiciaire, accompagné de l'ensemble des annexes.

La confirmation. Le récépissé de dépôt et la confirmation d'inscription au dossier de procédure sont obtenus dans la foulée.

L'information sur la concurrence. L'administrateur judiciaire informe Brantham Partners du nombre et de la nature des offres concurrentes déposées.

Et après le dépôt

Le dépôt de l'offre initiale marque la **fin de la Phase 1** et la fin de l'engagement initial du repreneur sur la mission.

Une **Phase 2** distincte peut alors être engagée conjointement, si le repreneur souhaite poursuivre. Elle couvre :

- L'analyse des offres concurrentes et la construction du tableau comparatif
- L'amélioration éventuelle de l'offre (possibilité légale jusqu'à 48 heures avant l'audience)
- La préparation et la soutenance à l'audience d'arbitrage du tribunal
- L'accompagnement jusqu'au jugement et au closing

La Phase 2 fait l'objet d'un engagement et de modalités économiques propres, décidés conjointement à l'issue de la Phase 1, en pleine connaissance du dossier et du paysage concurrentiel.

Points d'attention

Rythme contraint. Le format distressed impose un calendrier resserré, sans temps morts. La disponibilité d'une cellule projet réduite côté repreneur conditionne le respect du planning.

Continuité d'exploitation. Pendant toute la durée du process, la cible reste en période d'observation. Tout retard significatif du repreneur peut dégrader la trésorerie disponible et la valeur du périmètre repris.

Date butoir non négociable. La date limite de dépôt fixée par le tribunal est ferme. Toute offre déposée hors délai est irrecevable.

Première offre, pas offre finale. La date d'offre initiale n'est que la première étape. Une short-list est généralement constituée par l'AJ, suivie d'une amélioration des offres avant arbitrage. La bonne pratique consiste à prendre date avec une **offre initiale à prix mesuré et périmètre contenu**, assortie de conditions suspensives raisonnables, plutôt qu'à jouer son meilleur prix dès le premier tour.

Cellule projet recommandée côté repreneur

Rôle	Responsabilité
Sponsor exécutif	Décision finale sur le périmètre, le prix et les engagements
Responsable financier	Plan de financement, attestation bancaire
Responsable opérationnel	Futur intégrateur de l'activité, vision projet industriel
Conseil juridique externe	Avocat en restructuring, revue des clauses de l'offre
Coordinateur Brantham	Interface unique sur l'ensemble du process

Cette cellule se réunit en point hebdomadaire pendant la phase d'analyse, puis en point rapproché pendant la construction de l'offre.

Document confidentiel. Brantham Partners SAS, RCS Paris 101 953 891. Le présent calendrier est indicatif et sera précisé en fonction des dates effectives fixées par le tribunal et l'administrateur judiciaire.